ROMA

Dipartimento Attività Culturali
Direzione Sostegno alle Attività Culturali e Servizi Autorizzativi
E.Q. SERVIZIO GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANCHE TRAMITE SPORTELLO UNICO, DELLE RIPRESE CINETELEVISIVE E FOTOGRAFICHE E DEI PARERI DI AGIBILITÀ ESPRESSI DALLA C.C.V.L.P.S. E ATTIVITÀ SANZIONATORIA
SERVIZIO GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO ANCHE TRAMITE SPORTELLO UNICO, DELLE RIPRESE CINETELEVISIVE E FOTOGRAFICHE E DEI PARERI DI AGIBILITÀ ESPRESSI DALLA C.C.V.L.P.S. E ATTIVITÀ SANZIONATORIA
UFFICIO ATTIVITA' CONNESSA ALL'ESERCIZIO DI ARTI FIGURATIVE, DI STRADA, CIRCENSI E DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QD/2634/2026 del 27/10/2026

NUMERO PROTOCOLLO QD/39533/2026 del 27/10/2026

OGGETTO: Presa d'atto delle scelte delle aree e delle localizzazioni da parte dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, di cui all'Avviso pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale rep. QD 1702 del 27.07.2018, prot. QD 26826, a seguito di scorrimento di graduatoria per decadenza.

IL DIRETTORE

SIMONA MAGNI

Responsabile del procedimento: EMILIA CANTO

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

SIMONA MAGNI

PREMESSO CHE

con Deliberazione n. 21 del 02.05.2017 l'Assemblea Capitolina aveva approvato il "Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale";

in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 del predetto Regolamento, con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 98 del 29.05.2018, era stato approvato l'elenco delle aree e delle relative localizzazioni, oggetto di Concessione di Occupazione di Suolo Pubblico per lo svolgimento delle suddette attività artistiche;

con Determinazione Dirigenziale rep. QD 1702 del 27.07.2018, prot. QD 26826, il Dipartimento Attività Culturali aveva approvato l'Avviso Pubblico per la selezione di soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, pubblicato, in pari data, all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Capitolina;

il Dipartimento Attività Culturali con Determinazione Dirigenziale rep. QD 3137 del 18.12.2019, prot. QD 39212, aveva approvato la graduatoria definitiva;

con avviso di convocazione prot. QD 15 del 02.01.2020, pubblicato all'Albo Pretorio on-line, e sul sito ufficiale di Roma Capitale, il Dipartimento Attività Culturali aveva invitato tutti i soggetti utilmente posizionati nella graduatoria definitiva a presentarsi, personalmente o tramite delegato, presso il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale, ai fini della scelta dell'area e della localizzazione tra quelle disponibili;

con la Determinazione Dirigenziale rep. QD 127 del 21.01.2020, prot. QD 1595 il Dipartimento Attività Culturali aveva preso atto delle scelte delle aree e delle localizzazioni effettuate dai soggetti risultati idonei in esito alla prova selettiva;

successivamente erano pervenuti al Dipartimento Attività Culturali diversi ricorsi legati all'applicazione delle procedure selettive di cui al suddetto Avviso Pubblico, con particolare riferimento ai criteri di selezione dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative, così come definiti nel precedente Regolamento approvato con D.A.C. n. 21/2017, che in un caso hanno visto l'Amministrazione soccombere con Sentenza del Consiglio di Stato n. 2814 del 22.03.2024, (prot. QD 8518);

in esecuzione della suddetta Sentenza n. 2814/2024 lo scrivente Dipartimento con D.D. rep. QD 1523 del 27.06.2024, prot. QD 21328, aveva convocato la medesima Commissione Tecnica di Valutazione, prevista dall'art. 12 dell'Avviso Pubblico, che era già stata nominata con D.D. rep. QD 544 del 02.04.2019, prot. QD 8188, per la valutazione dei titoli dei soggetti candidati che avevano trasmesso la domanda nei termini del bando;

con nota prot. QD 23862 del 16.07.2024 la suddetta Commissione aveva trasmesso il proprio Verbale redatto durante la seduta convocata in pari data, in cui prendeva atto di quanto disposto dal Consiglio di Stato, che con la sopra richiamata Sentenza aveva riconosciuto al Sig. Massimiliano Balletti l'ulteriore punteggio e lo aveva quindi collocato in posizione n. 23 della graduatoria di valutazione, determinando in questo modo la necessità del conseguente scorrimento dei nominativi dei candidati che si erano precedentemente collocati nella graduatoria prima del Balletti, posizionando questi in ordine consequenziale dalla nuova posizione del Balletti al n. 23;

con nota prot. QD 24041 del 17.07.2024 questo Dipartimento aveva chiesto all'Avvocatura di poter procedere d'iniziativa, alla riformulazione della graduatoria definitiva sulla base di quanto disposto dalla Sentenza del C.d.S.;

con nota prot. RF 59983 del 18.07.2024, pervenuta alla scrivente Direzione con prot. QD 24191/2024, l'Avvocatura Capitolina aveva legittimato il Direttore di Dipartimento, motu proprio, a provvedere alla pubblicazione della nuova graduatoria definitiva trattandosi di mera esecuzione di ricalcolo aritmetico dei punteggi, in ottemperanza al dictum del Giudice, senza esprimere alcuna valutazione discrezionale nel merito;

la scrivente Direzione, in esecuzione alla sopra indicata Sentenza del Consiglio di Stato n. 2814/2024, con Determinazione Dirigenziale rep. QD 1780 del 19.07.2024, prot. QD 24310, aveva approvato la nuova graduatoria definitiva dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui all'Avviso pubblico D.D. rep. QD 1702/2018;

la suddetta graduatoria è stata oggetto di successive rettifiche per le cui motivazioni riepilogative si rimanda alla D.D. rep QD 2996 del 27.1 1.2024, prot. QD 40299 avente ad oggetto "Presa d'atto delle scelte effettuata dal Sig. Genchev Evgeni e dal Sig. Alfarone Francesco e delle assenze del Sig. Etcheverry Ciancio Juan Pablo e del Sig. Betancourt Lopez Jaime Jesus, soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, di cui all'Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale rep. QD 1702 del 27.07.2018, prot. QD 26826, e successiva nuova approvazione della graduatoria disposta con Determinazione Dirigenziale rep. QD 1825 del 25.07.2024, prot. QD 24919";

per quanto sopra, l'iter amministrativo legato all'approvazione della nuova graduatoria definitiva si era concluso solo nel mese di novembre 2024, rendendo, pertanto, impossibile al Dipartimento Attività Culturali l'avvio di una nuova procedura selettiva che consentisse il rilascio delle nuove Concessioni di O.S.P. entro la suddetta scadenza delle Concessioni vigenti, fissata per il 28.02.2025;

l'Assessorato alla Cultura, con nota prot. QD 2513 del 28.01.2025, ha dato mandato a questo Dipartimento di predisporre tutti gli atti necessari al riconoscimento della deroga temporale di 12 mesi, a seguito dell'emergenza generata dalla pandemia da Covid-19, posticipando la scadenza delle Concessioni di Occupazione di Suolo pubblico per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui alla procedura selettiva dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. rep. QD 1702 del 27.07.2018, prot. QD 26826;

a seguito del predetto Atto di indirizzo e tenuto conto che l'esecuzione di detta Sentenza del Consiglio di Stato n. 2814/2024 ha comportato un ritardo nell'avvio della nuova procedura selettiva, con Determinazione Dirigenziale rep. QD 164 del 30.01.2025, prot. QD 3323, lo scrivente Dipartimento ha disposto il riconoscimento della deroga temporale di 12 mesi delle Concessioni di Occupazione di Suolo Pubblico per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui alla procedura selettiva dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. rep. QD 1702 del 27.07.2018, prot. QD 26826, dal 28.02.2025 al 28.02.2026;

l'Assemblea Capitolina, con Deliberazione n. 304 del 27.11.2025, ha approvato il nuovo "Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su Area Pubblica nel territorio di Roma Capitale";

il nuovo "Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale", di cui alla D. A. C. n. 304 del 27.11.2025, pubblicato all'Albo Pretorio on-line di Roma Capitale in data 01.12.2025 ed entrato in vigore il 26.12.2025, dispone all'art. 14 "Disposizioni transitorie e finali" che:

"3. Le disposizioni del "Regolamento per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale" approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 2 maggio 2017, continuano ad applicarsi:

1. a) alle concessioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, fino alla scadenza;
2. b) all'assegnazione di nuove concessioni relative alle "Localizzazioni resesi disponibili" di cui all'articolo 12 del medesimo Regolamento, per le quali si intende vigente la graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale rep. QD 1825 del 25 luglio 2024;"

successivamente, il Dipartimento Attività Culturali ha emesso la Determinazione Dirigenziale rep. QD 164 del 30.01.2025, prot. QD 3323, del 30.01.2025 di "Riconoscimento della deroga temporale, a seguito dell'emergenza generata dalla pandemia da Covid-19, delle Concessioni di Occupazione di Suolo pubblico per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui alla procedura selettiva dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. rep. QD 1702 del 27.07.2018, prot. QD 26826" disponendo nuova scadenza delle suddette Concessioni di O.S.P. al 28.02.2026;

l'Assessorato alla Cultura, con la Direttiva n.49 del 29.12.2025, prot. QD 50215, ha dato mandato al Dipartimento Attività Culturali di predisporre tutti gli atti necessari al riconoscimento della proroga temporale di 12 mesi, posticipando al 28.02.2027 la scadenza delle Concessioni di O.S.P. per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica sul territorio di Roma Capitale di cui alla procedura selettiva dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. rep. QD 1702/2018;

conseguentemente, per assicurare la continuità dello svolgimento delle attività artistiche riconducibili al campo delle Arti Figurative e consentire all'Ufficio procedente di questa Struttura, di espletare tutte le procedure finalizzate al rilascio delle nuove Concessioni di O.S.P., questo Dipartimento con Determinazione Dirigenziale rep. QD 3731 del 30.12.2025, prot. QD 50308, ha disposto il riconoscimento della deroga temporale di ulteriori 12 mesi, fino al 28.02.2027, delle Concessioni di Occupazione di Suolo Pubblico per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui alla procedura selettiva dell'Avviso Pubblico approvato con D.D. rep. QD 1702/2018, dal 01.03.2026 al 28.02.2027.

il Municipio I Roma Centro, con nota prot. CA 43268 del 11.03.2026 e prot. CA 43272 del 12.03.2026, pervenuti al Dipartimento Attività Culturali rispettivamente con prot. QD 8125 e prot. QD 8129, ha comunicato l'avvenuta decadenza dal diritto di Concessione OSP per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale dei seguenti aventi diritto:

- Alfarone Francesco, posizione nella graduatoria di cui alla D. D. rep. QD/2996/2024 n. 96, che con prot. QD 39596 del 21.11.2024 aveva scelto la localizzazione di Largo Brancaccio posto 2 (area 1.b);

- Vadoody Soheila, posizione nella graduatoria di cui alla D. D. rep. QD/2996/2024 n. 9, che con prot. QD 26205 del

05.08.2024 aveva scelto la localizzazione di Piazza Navona, posto 22 (area 1 f);

- Kudsi Mohamed Fakhreddin, posizione nella graduatoria di cui alla D. D. rep. QD/2996/2024 n. 117, che con prot. QD 26817 del 08.08.2024 aveva scelto la localizzazione di Largo Brancaccio, posto 1 (area 1 b);

- Genchev Evgeni, posizione nella graduatoria di cui alla D. D. rep. QD/2996/2024 n. 21, che con prot. QD 39593 del 21.11.2024 aveva scelto la localizzazione di Largo Tassoni, posto 1 (area 1 c);

l'art. 16 del Regolamento approvato di cui alla D.A.C. n. 21/2021 titolato "Decadenza dalla concessione di occupazione di suolo pubblico e cancellazione dalla graduatoria" recita: "Il Municipio provvede a dare comunicazione al Dipartimento Attività Culturali dell'adozione del provvedimento di decadenza della concessione di occupazione di suolo pubblico ai fini della cancellazione del nominativo del soggetto destinatario dalla graduatoria";

l'art. 12 del Regolamento di cui alla D.A.C. n. 21/2021 titolato "Localizzazioni resesi disponibili" recita: "Nel caso si rendano disponibili localizzazioni per qualsivoglia motivo, il Municipio provvederà a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento Attività Culturali il quale, ai fini dell'assegnazione, provvede a convocare il soggetto collocato nella posizione più elevata in graduatoria che abbia perso la titolarità del provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico a causa di un provvedimento di revoca per pubblico interesse ai sensi del successivo articolo 14. In assenza di tali soggetti il Dipartimento Attività Culturali procederà allo scorrimento della graduatoria in ordine decrescente di punteggio invitando per l'assegnazione il soggetto avente diritto.";

con Determinazione Dirigenziale rep. QD 816/2026 del 13.04.2026, prot. QD 11506, la scrivente Direzione ha preso atto della decadenza dal diritto dalla Concessione OSP per lo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, comunicate dal Municipio I Roma Centro, relative ai Sigg. Alfarone Francesco, Vadoody Soheila, Kudsi Mohamed Fakhreddin, Genchev Evgeni cancellando i suddetti nominativi dalla Graduatoria approvata dalla suddetta D.D. rep. QD 816/2026.

CONSIDERATO CHE

con medesima DD rep. QD 816/2026 è stato stabilito, inoltre, che, con successive comunicazioni del Dipartimento Attività Culturali, sarebbero stati convocati i soggetti ritenuti idonei allo svolgimento dell'attività di Arti Figurative, seguendo l'ordine decrescente di punteggio, secondo le procedure stabilite all'art. 12 dell'Avviso Pubblico, comunicando il giorno e il luogo in cui presentarsi, personalmente o tramite delegato, per effettuare la scelta dell'area e della localizzazione;

per i motivi di cui sopra:

A) con nota prot. QD 13050 del 24.04.2026 i seguenti soggetti sono stati invitati a presentarsi alle ore 10.30 del giorno 07.05.2026 presso il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale — Ufficio Attività connessa all'esercizio di arti figurative, di strada, circensi e di spettacolo viaggiante sito in Roma Piazza Campitelli n. 7 al piano 1° ai fini della scelta dell'area e della localizzazione tra quelle resesi disponibili:

- Azzaro Francesco Maria – posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 28;

- Tognon Paolo - posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 29;

- Manganello Lamberto - posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 30;

- Lugovska Olena - - posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 31;

in data 07.05.2026, come da verbale di cui al prot. QD 14568 del 07.05.2026 e relative schede allegate, si sono svolte presso i locali del Dipartimento Attività Culturali le operazioni per la scelta dell'area e della localizzazione da parte dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui all'Avviso pubblico rep QD 1702 del 27/07/2018, così come disposto dalle Determinazione Dirigenziale rep. QD 816 del 13.04.2026, prot. QD 11506;

in particolare:

- Azzaro Francesco Maria ha scelto la localizzazione di Piazza Navona, posto 22 (area 1.f)

- Tognon Paolo ha dichiarato di non scegliere e rimanere in graduatoria;

- Manganello Lamberto non si è presentato, senza giustificato motivo, né personalmente né tramite delegato, per la scelta dell'area e della localizzazione;

- Lugovska Olena - ha dichiarato di non scegliere e rimanere in graduatoria;

i soggetti idonei convocati nel giorno 07.05.2026 risultati assenti e che non hanno né fornito giustificato motivo, né delegato alcuno per la scelta dell'area e della localizzazione, sono da considerarsi rinunciatari e, pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento hanno perso il diritto all'utile posizionamento nella graduatoria e contestualmente cancellati dalla stessa con successivo scorrimento;

B) con nota prot. QD 16840 del 21.05.2026 i seguenti soggetti sono stati invitati a presentarsi alle ore 10.30 del giorno 04.06.2026 presso il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale — Ufficio Attività connessa all'esercizio di arti figurative, di strada, circensi e di spettacolo viaggiante sito in Roma Piazza Campitelli n. 7 al piano 1° ai fini della scelta dell'area e della localizzazione tra quelle resesi disponibili:

-Mariani Francesca- posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 32;

-Provvedi Giancarlo- posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 33;

-Notarantonio Anna- posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 34;

in data 04.06.2026, come da verbale di cui al prot. QD 18772 del 04.06.2026 e relative schede allegate, si sono svolte presso i locali del Dipartimento Attività Culturali le operazioni per la scelta dell'area e della localizzazione da parte dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui all'Avviso pubblico rep QD 1702 del 27/07/2018, così come disposto dalle Determinazione Dirigenziale rep. QD 816 del 13.04.2026, prot. QD 11506 in particolare:

-Mariani Francesca- ha dichiarato di non scegliere e rimanere in graduatoria;

-Provvedi Giancarlo- non si è presentato, senza giustificato motivo, né personalmente né tramite delegato, per la scelta dell'area e della localizzazione;

-Notarantonio Anna- non si è presentata, senza giustificato motivo, né personalmente né tramite delegato, per la scelta dell'area e della localizzazione;

i soggetti idonei convocati nel giorno 04.06.2026 risultati assenti e che non hanno né fornito giustificato motivo, né delegato alcuno per la scelta dell'area e della localizzazione, sono da considerarsi rinunciatari e, pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento hanno perso il diritto all'utile posizionamento nella graduatoria e contestualmente cancellati dalla stessa con successivo scorrimento;

C) con nota prot. QD 20108 del 11.06.2026 i seguenti soggetti sono stati invitati a presentarsi alle ore 10.30 del giorno 25.06.2026 presso il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale — Ufficio Attività connessa all'esercizio di arti figurative, di strada, circensi e di spettacolo viaggiante sito in Roma Piazza Campitelli n. 7 al piano 1° ai fini della scelta dell'area e della localizzazione tra quelle resesi disponibili:

-Piwowar Jaroslaw- posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 35;

-Cosso Salvatore- posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 36;

-Kobyltchenko Olga- posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 37;

in data 25.06.2026, come da verbale di cui al prot. QD 22606 del 25.06.2026 e relative schede allegate, si sono svolte presso i locali del Dipartimento Attività Culturali le operazioni per la scelta dell'area e della localizzazione da parte dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui all'Avviso pubblico rep QD 1702 del 27/07/2018, così come disposto dalle Determinazione Dirigenziale rep. QD 816 del 13.04.2026, prot. QD 11506 in particolare:

-Piwowar Jaroslaw- non si è presentato, senza giustificato motivo, né personalmente né tramite delegato, per la scelta dell'area e della localizzazione;

-Cosso Salvatore- non si è presentato, senza giustificato motivo, né personalmente né tramite delegato, per la scelta dell'area e della localizzazione;

-Kobyltchenko Olga- non si è presentata, senza giustificato motivo, né personalmente né tramite delegato, per la scelta dell'area e della localizzazione;

i soggetti idonei convocati nel giorno 25.06.2026 risultati assenti e che non hanno né fornito giustificato motivo, né delegato alcuno per la scelta dell'area e della localizzazione, sono da considerarsi rinunciatari e, pertanto, ai sensi

dell'art. 9, comma 3, del Regolamento hanno perso il diritto all'utile posizionamento nella graduatoria e contestualmente cancellati dalla stessa con successivo scorrimento;

D) con nota prot. QD 25196 del 14.07.2026 i seguenti soggetti sono stati invitati a presentarsi alle ore 10.30 del giorno 30.07.2026 presso il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale — Ufficio Attività connessa all'esercizio di arti figurative, di strada, circensi e di spettacolo viaggiante sito in Roma Piazza Campitelli n. 7 al piano 1° ai fini della scelta dell'area e della localizzazione tra quelle resesi disponibili:

-Cheikh Waild- posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 39;

-Del Nevo Rachele- posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 40;

-Tropea Alberto- posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 41;

in data 30.07.2026, come da verbale di cui al prot. QD 27395 del 30.07.2026 e relative schede allegate, si sono svolte presso i locali del Dipartimento Attività Culturali le operazioni per la scelta dell'area e della localizzazione da parte dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui all'Avviso pubblico rep QD 1702 del 27/07/2018, così come disposto dalle Determinazione Dirigenziale rep. QD 816 del 13.04.2026, prot. QD 11506 in particolare:

-Cheikh Waild- non si è presentato, senza giustificato motivo, né personalmente né tramite delegato per giustificato motivo, ha dichiarato con prot. QD 30395 del 31.08.2026, di non scegliere e rimanere in graduatoria;

-Del Nevo Rachele- non si è presentata, senza giustificato motivo, né personalmente né tramite delegato, per la scelta dell'area e della localizzazione;

-Tropea Alberto- non si è presentato, senza giustificato motivo, né personalmente né tramite delegato, per la scelta dell'area e della localizzazione;

i soggetti idonei convocati nel giorno 30.07.2026 risultati assenti e che non hanno né fornito giustificato motivo, né delegato alcuno per la scelta dell'area e della localizzazione, sono da considerarsi rinunciatari e, pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento hanno perso il diritto all'utile posizionamento nella graduatoria e contestualmente cancellati dalla stessa con successivo scorrimento;

E) con nota prot. QD 28818 del 10.08.2026 i seguenti soggetti sono stati invitati a presentarsi alle ore 10.30 del giorno 27.08.2026 presso il Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale — Ufficio Attività connessa all'esercizio di arti figurative, di strada, circensi e di spettacolo viaggiante sito in Roma Piazza Campitelli n. 7 al piano 1° ai fini della scelta dell'area e della localizzazione tra quelle resesi disponibili:

-Gentile Simona- posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 42;

-Mirchuk Oksana- posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 43;

-Alfarone Antonio- posizione nella graduatoria di cui alla DD rep. QD 816/2026, n. 44;

in data 27.08.2026, come da verbale di cui al prot. QD 30126 del 27.08.2026 e relative schede allegate, si sono svolte presso i locali del Dipartimento Attività Culturali le operazioni per la scelta dell'area e della localizzazione da parte dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale di cui all'Avviso pubblico rep QD 1702 del 27/07/2018, così come disposto dalle Determinazione Dirigenziale rep. QD 816 del 13.04.2026, prot. QD 11506 in particolare:

-Gentile Simona- ha scelto la localizzazione di Largo Tassoni, posto 1 (area 1.C);

-Mirchuk Oksana- non si è presentata, senza giustificato motivo, né personalmente né tramite delegato, per la scelta dell'area e della localizzazione;

-Alfarone Antonio- non si è presentato, senza giustificato motivo, né personalmente né tramite delegato, per la scelta dell'area e della localizzazione;

i soggetti idonei convocati nel giorno 27.08.2026 risultati assenti e che non hanno né fornito giustificato motivo, né delegato alcuno per la scelta dell'area e della localizzazione, sono da considerarsi rinunciatari e, pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento hanno perso il diritto all'utile posizionamento nella graduatoria e contestualmente cancellati dalla stessa con successivo scorrimento;

restano da assegnare le seguenti postazioni che si sono rese disponibili a seguito di decadenza:

- Largo Brancaccio posto 2 (area 1.b);
- Largo Brancaccio, posto 1 (area 1 b);

è necessario convocare i soggetti ritenuti idonei allo svolgimento dell'attività di Arti Figurative, seguendo l'ordine decrescente di punteggio, secondo le procedure stabilite all'art. 12 dell'Avviso Pubblico, comunicando il giorno e il luogo in cui presentarsi, personalmente o tramite delegato, per effettuare la scelta dell'area e della localizzazione.

Visti

il D.lgs. n. 267 del 18.08.2020;

il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. del 7.08.1990;

il vigente Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7.03.2013 successivamente modificato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n.1 del 09.01.2018;

il Codice Generale di Comportamento approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 nonché il Codice di Comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 141/2016 pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

vista l'attestazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art.6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013, prot. QD 39135 del 26.10.2026.

DETERMINA

Per tutto quanto sopra premesso che qui si ritiene integralmente richiamato:

di prendere atto delle scelte relative alle aree ed alle localizzazioni da parte dei soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle Arti Figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, effettuate in data 27.08.2026 come da verbale di cui al prot. QD 30126 del 27.08.2026 come segue:

-Gentile Simona- ha scelto la localizzazione di Largo Tassoni, posto 1 (area 1.C);

-Mirchuk Oksana- non si è presentata, senza giustificato motivo, né personalmente né tramite delegato, per la scelta dell'area e della localizzazione;

-Alfarone Antonio- non si è presentato, senza giustificato motivo, né personalmente né tramite delegato, per la scelta dell'area e della localizzazione;

i soggetti idonei convocati nel giorno 27.08.2026 risultati assenti e che non hanno né fornito giustificato motivo, né delegato alcuno per la scelta dell'area e della localizzazione, sono da considerarsi rinunciatari e, pertanto, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento hanno perso il diritto all'utile posizionamento nella graduatoria e contestualmente cancellati dalla stessa con successivo scorrimento;

di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per 60 giorni all'Albo Pretorio on-line di Roma Capitale con valore di notifica agli effetti di legge, nei confronti dei soggetti interessati, nonché sul sito internet www.comune.roma.it e sarà, altresì, trasmessa ai Municipi;

di stabilire, inoltre, che, con successive comunicazioni del Dipartimento Attività Culturali, che saranno pubblicate all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale con valore di notifica agli effetti di Legge nei confronti dei soggetti interessati, nonché sul sito istituzionale, saranno convocati i soggetti ritenuti idonei allo svolgimento dell'attività di Arti Figurative, seguendo l'ordine decrescente di punteggio, secondo le procedure stabilite all'art. 12 dell'Avviso Pubblico, comunicando il giorno e il luogo in cui presentarsi, personalmente o tramite delegato, per effettuare la scelta dell'area e della

localizzazione;

di confermare la data di scadenza delle Concessioni vigenti fissata al 28.02.2027, come stabilito con Determinazione Dirigenziale rep. QD 3731/2025;

di trasmettere alle Strutture Territoriali di competenza il presente Atto, completo dei suoi allegati, ai fini del prosieguo di competenza, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento approvato con Deliberazione n. 21 del 02.05.2017, che recita: "Ai fini del rilascio del provvedimento concessorio, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al precedente articolo 9, comma 4, i soggetti che hanno effettuato la scelta della localizzazione dovranno presentare presso il Municipio territorialmente competente apposita istanza ai sensi del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap) di Roma Capitale, unitamente alla documentazione necessaria in relazione alle peculiarità delle localizzazioni, prescritta dagli uffici competenti."

si attesta, in merito ai contenuti di cui al presente provvedimento, di aver accertato l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'articolo 6 bis della legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013;

avverso il presente provvedimento gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni dalla data di pubblicazione della presente;

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Emilia Canto - Dipartimento Attività Culturali Piazza di Campitelli n. 7 – 00185 - Roma - Tel. n. 06.6710.2356 - P.E.C. protocollo.cultura@pec.comune.roma.it.

IL DIRETTORE

SIMONA MAGNI

ROMA

Elenco allegati

DESCRIZIONE
QD20260028818-Avviso.pdf
QD20260030126-Verbale del 27.08.2026.pdf
QD20260039135-QD20260039135_26_10_2026_C.I. D.D. Presa d'atto scelta postazioni Bando Arti Figurative.pdf
QD20260015841-Determina_27020_13_04_2026_LC0300020105_firm.pdf
QD20260015841-Deliberazione Assemblea Capitolina n.21 2 maggio 2017.pdf
QD20260015841-deliberazione Giunta Capitolina n. 98 del 29 maggio 2018.pdf
QD20260015841-Avviso_Pubblico_Arti_figurative_QD_3731_2025.pdf
QD20260015841-QD20250047605-RC20250034250-Deliberazione Assemblea Capitolina n. 304-2025.pdf
QD20260015841-QD20240025155-QD20240025155_26_07_2024_Avviso Pubblico nuova convocazione.pdf
QD20260015841-QD2018 26852 artifigurativeperpubblicazione.pdf
QD20260015841-QD20250003323_30_01_2025_Proporoga Concessioni Arti Figurative Esecutiva_Determina_QD_164_2025.pdf
QD20260015841-Esecutiva_Determina_QD_1780_2024.pdf
QD20260015841-Determina_94169_27_11_2024_LC0300020105_firm.pdf